

1500340-12.2021.8.26.0622

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas.

Sabe-se que, para a configuração do crime de tráfico, revela-se dispensável que o agente seja flagrado no exato momento da venda, do ato negocial. Basta que incorra em um dos núcleos do tipo para o cometimento do delito.

A própria Lei 11.343/06, aliás, aponta para a necessidade de se investigar determinadas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

2ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500340-12.2021.8.26.0622 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500340-12.2021.8.26.0622

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2344686/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 22027825 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO,

4344/21/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2344686 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 4344/21/400

- DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daula Silva Campos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de DAULA SILVA CAMPOS, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 18 de dezembro de 2021, às 19h50min, na Rua Dom José Carlos de Aguirre, 332, Vila Dom Bosco, nesta cidade e Comarca de Itapeva, nas imediações de estabelecimento de ensino, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, teria trazido consigo, para fins de tráfico, 12 (doze) porções do entorpecente conhecido como crack, com peso líquido de 1,22g (um grama e vinte e dois centigramas), 8 (oito) porções do entorpecente conhecido como "maconha", com peso líquido de 11,7g (onze gramas e setenta centigramas), e 10 (dez) porções do entorpecente conhecido como "cocaína", com peso líquido de 2,3g (dois gramas e trinta centigramas), substâncias entorpecentes capazes de causar

dependência física e psíquica.

A denúncia foi oferecida (fls. 105/107). O réu foi notificado (fls. 117), apresentou sua defesa (fls. 120) e a denúncia foi recebida (fls. 121/123).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas. Em razão da revelia, o réu deixou de ser interrogado.

Ambas as partes apresentaram alegações finais.

Eis o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se corretamente instruído e processado.

Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal do réu, em razão da prática do delito tipificado no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

No caso presente, a materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 09), pelos autos preliminares de constatação (fls. 27/29, 30/32 e 33/35), pelos laudos definitivos (fls. 84/87, 88/91, 92/95), pelo relatório de investigações (fls. 96), e pela prova oral coligida.

A autoria do crime, por sua vez, é certa.

O guarda municipal Marcos José Pontes, em juízo, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, quando viram o acusado saindo de uma travessa, bastante conhecida como ponto de venda de drogas. Afirmou que o réu, ao notar a presença da viatura, apresentou certo nervosismo. Relatou que abordaram o acusado e, na mochila que ele estava usando, localizaram as porções de drogas. Disse que o acusado informou que era usuário de drogas. Esclareceu que o acusado já tinha sido abordado no local em outras oportunidades, mas que nada de ilícito foi encontrado. Confirmou que o local em que o réu foi abordado fica perto de estabelecimento de ensino. Relatou que outros agentes já tinham visto o réu comercializando entorpecentes, mas que não conseguiram abordá-lo na ocasião mencionada.

O guarda municipal Adriano Aparecido Lara Nunes em juízo, disse que, prestou depoimento no mesmo sentido de seu colega de farda. Afirmou, ainda, que o réu já era conhecido nos meios policiais e que já tinha visto ele no local, em outras oportunidades.

Diante do conjunto probatório, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas. Sabe-se que, para a configuração do crime de tráfico, revela-se dispensável que o agente seja flagrado no exato momento da venda, do ato negocial. Basta que incorra em um dos núcleos do tipo para o cometimento do delito.

A própria Lei 11.343/06, aliás, aponta para a necessidade de se investigar determinadas circunstâncias, a fim de que se chegue à conclusão quanto à destinação da droga (arts. 28, §2º, e 52, I).

No caso concreto, cabe assinalar que o acusado foi avistado saindo de uma travessa conhecida como ponto de venda de drogas, com uma mochila nas costas. Diante disso os guardas municipais resolveram abordá-lo, oportunidade em que o réu apresentou certo nervosismo. Ao realizarem revista na mochila do acusado, os agentes municipais encontraram as porções de entorpecentes, embaladas individualmente - 09 (nove) eppendorfs de cocaína, 08 (oito) trouxinhas de maconha e 12 (doze) pedras de crack.

Note-se que os guardas civis prestaram narrativas uníssonas e precisas, não havendo nos autos nenhum elemento que indique a intenção de incriminar o réu injustamente.

O acusado, por sua vez, interrogado em solo policial, negou o tráfico, mas esclareceu que estava trabalhando no local em que foi abordado desde o mês de março, como "olheiro".

Frise-se que, embora não se possa descartar a hipótese de que o acusado também seja usuário de drogas, a variedade dos entorpecentes apreendidos com ele indicam que seriam destinados a terceiros. Ademais, o próprio acusado confirmou que estava favorecendo ao tráfico como "olheiro" e, já estando envolvido com a criminalidade, nada o impediria de auxiliar também com as vendas de entorpecentes no local.

Desta forma, possível concluir que a intenção do réu de cometer o tráfico ilícito de drogas ficou indubitosa.

Por fim, entendo que a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, deve incidir.

É que restou incontroverso nos autos que o tráfico ocorreu nas imediações de uma escola, conforme relatos dos agentes civis, bem como relatório de investigações de fls. 96.

Assim, deve haver a incidência da majorante.

Comprovadas a existência do crime e sua autoria, passo, então, a dosar a pena.

DOSIMETRIA DA PENA

Com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu não possui anotações passíveis de caracterizar maus antecedentes (cfe. F.A. de fls. 41/42 e certidões de fls. 39/40). A natureza e variedade das drogas será considerada na terceira fase.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, de modo que mantenho a pena inalterada.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no inciso III, do art. 40 da Lei 11.343/06, por ter o réu incorrido na conduta típica nas imediações de uma escola (cfe. fls. 96).

Assim, exaspero a pena em 1/6, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por outro lado, verifico que o acusado é primário, não havendo evidências de que integre organização criminosa, tampouco se dedique a atividades criminosas, razão pela qual cabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. No caso concreto, levando em consideração que o réu foi preso traficando crack, droga cujo efeito viciante é dos mais devastadores, bem como maconha e cocaína – três espécies distintas –, reduzo a pena em 1/2, fixando-a, em definitivo, 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

O valor do dia-multa corresponderá ao mínimo legal, à míngua de elementos probatórios para aferir a capacidade econômica do réu.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Entendo que a pena imposta ao réu deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Apesar de o STF já ter decidido, em sede de controle difuso, pela inconstitucionalidade da regra que determina a obrigatoriedade de adoção de regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (Lei 8.072/90, art. 2º, §1º), o citado precedente não possui força vinculante. Por outro lado, ainda que, de fato, não possa a lei vedar, aprioristicamente, a adoção de um regime inicial diverso do fechado, mesmo para os crimes hediondos e equiparados, entendo que, no caso de delito de tráfico de drogas, a adoção de regime mais brando deve ser excepcional, somente possível em casos específicos.

No presente caso, entendo preenchida a excepcionalidade da imposição de regime inicial mais brando, uma vez que, de fato, o acusado foi encontrado com drogas para fins de traficância, mas não consta nenhuma outra anotação em sua folha de antecedentes. O regime semiaberto se impõe, por outro lado, devido à natureza e variedade das drogas apreendidas.

Pelas razões expostas, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e, diante do tempo de pena fixado, inviável também a suspensão condicional da execução da pena.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu DAULA SILVA CAMPOS a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no patamar mínimo, por ter incidido na conduta tipificada no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que assim respondeu ao processo até o momento.

Decreto a perda da quantia apreendida em favor da União, conforme art. 63, §1º, da Lei 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Custas pelo acusado.

Oportunamente, intime-se o réu para o pagamento da sanção pecuniária, comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, inclua-se o seu nome no sistema informatizado, cumpra-se o art. 72 da Lei 11.343/06 e expeça-se guia para início da execução, bem como certidão de honorários, se for o caso.

PIC.

Itapeva, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA